

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO

M12 — Tutela Provisória no Processo do Trabalho

Resumo Estratégico + 5 Questões

BASE COMPLETA

Fonte principal validada: F23 — Gustavo Deitos
Produção offline • sem publicação ou integração

INVENTÁRIO E STATUS

Item	Conteúdo preservado
Fonte principal	F23 — “Tutela Provisória nos Processos da Justiça do Trabalho”, Gustavo Deitos, 60 páginas.
Núcleo legal	CPC arts. 294, 300-311; CLT art. 659 nos pontos tratados pela fonte; IN 39/TST na aplicação ao processo trabalhista.
Modalidades	Urgência cautelar/antecipada, antecedente/incidental; tutela da evidência.
Pontos sensíveis	Reversibilidade, caução, responsabilidade por danos, estabilização, Fazenda Pública e peculiaridades trabalhistas.
Jurisprudência	Súmulas 414 e 405 do TST; OJs SDI-II 64, 65, 67, 68 e 142.
Prazos/números	5 dias, 15 dias, 30 dias e 72 horas, sempre vinculados à hipótese específica.
Lacunas	Atualização futura de ADI 4.296, enunciados do TST, estabilização no processo trabalhista e restrições envolvendo Fazenda Pública.
Fronteiras	M1 (aplicação geral do CPC), M8 (petição/procedimentos), M9 (audiência/resposta), M13-M16 (recursos), M20 (mandado de segurança).

STATUS	COMPLETO COM AJUSTES — conteúdo jurídico principal validado e preservado; permanecem apenas verificações futuras de atualização jurídica, sem alteração silenciosa.
---------------	---

1. O QUE VOCÊ PRECISA SABER

Tutela provisória é proteção jurisdicional concedida antes da solução definitiva. O raciocínio de prova começa identificando se há urgência. Se houver, verifique probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil; depois diferencie cautelar (proteger/conservar) de antecipada (adiantar/satisfazer). Sem urgência, verifique se a situação se enquadra em tutela da evidência nos limites do art. 311 tratados pela F23.

2. MAPA MENTAL

FLUXO	TUTELA PROVISÓRIA → URGÊNCIA ou EVIDÊNCIA URGÊNCIA → probabilidade + perigo/risco → CAUTELAR ou ANTECIPADA → ANTECEDENTE ou INCIDENTAL EVIDÊNCIA → hipóteses legais da F23, sem necessidade de periculum in mora.
--------------	---

3. TEORIA ESSENCIAL

Conceito-chave

A tutela provisória busca impedir que o tempo do processo torne inútil a proteção jurisdicional. É decidida em cognição sumária e permanece sujeita à decisão definitiva.

REGRA	Tutela de urgência: probabilidade do direito + perigo de dano OU risco ao resultado útil do processo.
--------------	---

NÃO CONFUNDA	Cautelar = conservar/proteger. Antecipada = satisfazer/adiantar.
---------------------	--

Antecedente × incidental

Antecedente: requerida antes da formulação completa do pedido principal, que será complementado nos mesmos autos. Incidental: requerida com ou depois do pedido principal.

Reversibilidade

Na tutela antecipada, o art. 300, §3º, é ponto de atenção: o perigo de irreversibilidade dos efeitos funciona como limitação à concessão.

Estabilização

A F23 trata o art. 304 e registra dificuldade de compatibilização com o processo do trabalho, sobretudo diante da irrecorribilidade imediata das interlocutórias e da relação com o mandado de segurança. O módulo preserva a controvérsia sem resolvê-la externamente.

Fazenda Pública

A fonte possui bloco próprio, trabalhando o art. 1.059 do CPC, a Lei 8.437/1992, a Lei 12.016/2009 e a ADI 4.296. A atualização desse cenário permanece marcada para auditoria futura.

4. LEI SECA ESSENCIAL

Artigo	Regra	Como cai
CPC art. 294	Tutela provisória fundamenta-se em urgência ou evidência; a de urgência pode ser cautelar ou antecipada, antecedente ou incidental.	Classificação geral.
CPC art. 300	Probabilidade do direito + perigo de dano ou risco ao resultado útil.	Requisitos da urgência.
CPC art. 301	Medidas cautelares idôneas, incluindo exemplos legais.	Finalidade assecuratória.
CPC arts. 303-304	Tutela antecipada antecedente e estabilização.	Aditamento e controvérsia trabalhista.
CPC arts. 305-310	Tutela cautelar antecedente.	Contestação, pedido principal e eficácia.
CPC art. 311	Tutela da evidência.	Dispensa do requisito de urgência nas hipóteses legais.

5. PRAZOS E NÚMEROS QUE EU PRECISO DECORAR

Número	Situação	Pegadinha
5 dias	Contestação na cautelar antecedente (art. 306).	Não confundir com 30 dias.
5 dias	Decisão se não houver contestação, no recorte do art. 307 trabalhado pela fonte.	Vincular à hipótese.
30 dias	Formulação do pedido principal após efetivação da cautelar antecedente (art. 308).	Prazo clássico da cautelar antecedente.
30 dias	Hipótese de cessação se a cautelar não for efetivada no período indicado no art. 309.	Não decorar isoladamente.
15 dias	Aditamento da tutela antecipada antecedente, ou prazo maior fixado pelo juiz.	Art. 303, §1º, I.
até 5 dias	Emenda na hipótese do art. 303, §6º.	Insuficiência de elementos.
72 horas	Manifestação prévia em contexto específico envolvendo pessoa jurídica de direito público tratado pela fonte.	Fazenda Pública.

6. COMPARATIVOS

Instituto	Núcleo	Efeito/posição
Urgência	Probabilidade + perigo/risco	Cautelar ou antecipada
Evidência	Hipóteses legais; sem perigo/risco	Proteção fundada na evidência
Cautelar	Conservar/proteger	Assecuratória

Instituto	Núcleo	Efeito/posição
Antecipada	Adiantar/satisfazer	Satisfativa
Antecedente	Antes da formulação completa do principal	Complementação posterior nos mesmos autos
Incidental	Com ou depois do principal	Sem procedimento antecedente próprio

7. JURISPRUDÊNCIA ESSENCIAL

SÚMULA 414/TST Entendimento central para a relação entre tutela provisória, momento da decisão, recurso e mandado de segurança. Se a tutela é concedida antes da sentença, a ausência de recurso imediato próprio no processo trabalhista explica a relevância do MS; se concedida na sentença, a impugnação segue a via recursal indicada pela súmula.

OJ 67/SDI-II Relaciona a liminar obstativa de transferência de empregado à previsão do art. 659 da CLT.

Também mapeados na F23: Súmula 405/TST e OJs 64, 65, 68 e 142 da SDI-II. O aprofundamento do mandado de segurança pertence ao M20.

8. MÓDULO EM 1 MINUTO

Tutela provisória divide-se em urgência e evidência. Urgência exige probabilidade + perigo/risco. Cautelar conserva; antecipada satisfaz. Ambas podem ser antecedentes ou incidentais. A antecipada exige atenção à reversibilidade e, na forma antecedente, à estabilização. A evidência independe do perigo de dano nas hipóteses legais. No processo do trabalho, a aplicação do CPC deve respeitar peculiaridades trabalhistas, especialmente quanto à impugnação de interlocutórias e ao mandado de segurança.

9. O QUE DECORAR

- probabilidade do direito + perigo de dano/risco ao resultado útil;
- cautelar × antecipada; urgência × evidência; antecedente × incidental;
- 5, 15 e 30 dias e 72 horas, sempre associados à hipótese correta;
- reversibilidade, estabilização e responsabilidade por danos;
- Súmula 414/TST e jurisprudência da SDI-II destacada pela F23.

10. PEGADINHAS

- nem toda tutela provisória é tutela de urgência;
- tutela da evidência não exige automaticamente periculum in mora;
- não transportar o prazo de 30 dias da cautelar para o aditamento da antecipada;
- não tratar a estabilização como tema pacífico no processo do trabalho;
- não transformar o M12 em módulo de mandado de segurança.

QUESTÕES OBJETIVAS

1. Sobre a tutela provisória no regime estudado, assinale a alternativa correta.

- A) Toda tutela provisória depende de perigo de dano.
- B) A tutela da evidência, nas hipóteses legais, não exige perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
- C) A tutela cautelar possui finalidade necessariamente satisfativa.
- D) A tutela antecipada somente pode ser incidental.
- E) A tutela de urgência dispensa probabilidade do direito.

2. A diferença funcional mais importante entre tutela cautelar e tutela antecipada é que:
- A) a cautelar conserva/protege, enquanto a antecipada adianta/satisfaz o direito.
 - B) a cautelar exige evidência, e a antecipada exige apenas urgência.
 - C) apenas a cautelar pode ser antecedente.
 - D) apenas a antecipada pode ser incidental.
 - E) ambas possuem sempre o mesmo efeito material.
3. Na tutela cautelar antecedente, segundo o núcleo procedimental mapeado na F23, o pedido principal deve ser formulado, após a efetivação da cautelar, em:
- A) 5 dias.
 - B) 10 dias.
 - C) 15 dias.
 - D) 30 dias.
 - E) 60 dias.
4. Sobre a tutela antecipada de urgência, assinale a alternativa correta.
- A) A irreversibilidade dos efeitos é irrelevante.
 - B) A fonte trata a reversibilidade apenas na tutela cautelar.
 - C) O perigo de irreversibilidade dos efeitos constitui ponto de limitação à tutela antecipada.
 - D) A estabilização é apresentada como plenamente pacífica no processo do trabalho.
 - E) O art. 304 não é tratado pela fonte.
5. Conforme a jurisprudência trabalhista destacada no módulo, quando a tutela provisória é concedida antes da sentença e não há recurso imediato próprio no processo do trabalho, a relação com o mandado de segurança é especialmente tratada pela:
- A) Súmula 74 do TST.
 - B) Súmula 126 do TST.
 - C) Súmula 331 do TST.
 - D) Súmula 405 do TST apenas.
 - E) Súmula 414 do TST.

GABARITO COMENTADO

Questão 1 — alternativa B

Comentário: A tutela da evidência é o contraponto central: nas hipóteses do art. 311 trabalhadas pela fonte, não se exige o requisito de urgência. A pegadinha é tratar toda tutela provisória como tutela de urgência.

Questão 2 — alternativa A

Comentário: A cautelar tem função assecuratória; a antecipada tem função satisfativa. A banca pode trocar as finalidades.

Questão 3 — alternativa D

Comentário: O art. 308 é associado pela fonte ao prazo de 30 dias. A pegadinha é confundir esse prazo com os 5 dias da contestação ou os 15 dias do aditamento da tutela antecipada antecedente.

Questão 4 — alternativa C

Comentário: O art. 300, §3º, é ponto essencial. A F23 também registra dificuldade de compatibilização da estabilização com o sistema trabalhista, sem solução definitiva.

Questão 5 — alternativa E

Comentário: A Súmula 414 é o enunciado central para a relação entre tutela provisória, momento da decisão, recurso e mandado de segurança. O estudo completo do MS permanece no M20.